

1527006-68.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... do réu HERICK pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, na modalidade consumada e cometido em período de calamidade pública.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos na nobre defesa.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1527006-68.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527006-68.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

HERICK KAUAN SILVA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

HERICK KAUAN SILVA FERREIRA (R.G. 54815470/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, pois, no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 20h10min, durante o estado de calamidade pública (Decretos Estaduais nº 64.881/20 e 65.663/21), na Rua Doutor Lourenço Granato, nº 1274, Bela Vista, nesta cidade e comarca, juntamente com indivíduo não identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraiu, para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca ("videa"), 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo Note 20 Ultra, avaliado em R\$ 5.000,00, pertencente à vítima Gilmara Simplicio da Silva.

Segundo o apurado, o denunciado e o indivíduo não identificado se encontravam no local dos fatos, caminhando por entre os carros, quando, em determinado momento, decidiram praticar crime contra o patrimônio.

Diante disso, o denunciado notou que a vítima parou seu veículo Jeep/Renegade, placas BYW 4A10, no farol. Em seguida, o denunciado se posicionou ao lado da porta do passageiro do veículo da ofendida, quebrou seu vidro, adentrou com seu corpo pela janela quebrada e tentou se apoderar do aparelho celular da vítima, que estava sobre a perna da mesma. Com isso, a ofendida tentou resistir e segurou seu celular, oportunidade em que o denunciado, utilizando-se de uma ferramenta pontiaguda

("videa"), machucou o pulso direito da vítima, bem como gritou dizendo "vagabunda, passa o celular". Assim, o denunciado se apoderou do aparelho e empreendeu fuga juntamente com seu comparsa, correndo pela via, oportunidade em que o denunciado entregou o celular ao indivíduo não identificado.

Ocorre que a conduta foi vista por um policial civil, que seguiu no encalço do denunciado e do agente não identificado. Com isso, instantes depois, o denunciado foi abordado, ainda em poder da ferramenta "videa". Já o indivíduo não identificado se evadiu do local, levando o celular da vítima consigo.

A vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos roubadores, conforme auto de reconhecimento de pessoa de fls. 17.

Em solo policial, o réu se manteve em silêncio (fls. 07).

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 109/112) e, com fulcro no artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada com na modalidade virtual (fls. 129/132).

O réu foi citado (fls. 140). Resposta à acusação apresentada a fls. 162/172.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foram mantidos o recebimento da denúncia e a prisão preventiva do acusado (fls. 179/181).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da menoridade como atenuante, o afastamento das causas de aumento, fixação de pena no mínimo, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

As teses preliminares aduzidas pela defesa já foram afastadas quando da análise da defesa prévia. Não existindo outras arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu HERICK pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, na modalidade consumada e cometido em período de calamidade pública.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos na nobre defesa.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), termos de declarações da vítima e testemunhas (fls. 03/06), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria também restou cabalmente comprovada, haja reconhecimento pessoal do réu pela vítima em sede policial (fls. 17) e em Juízo.

Senão vejamos:

Na fase policial, o réu HERICK permaneceu silente (fls. 7).

Em Juízo, o réu HERICK negou a prática do delito. Disse que saiu do trabalho no Bom Retiro e foi até a Paulista comprar um lanche para a esposa. No trajeto, viu os dois rapazes olhando para os carros de forma suspeita. Quando percebeu que havia algo de errado, deu uma corridinha para sair de perto. O policial Fabiano foi ao encalço dos assaltantes e foi confundido. Não praticou o delito. Não se escondeu do policial. O policial Fabiano se aproximou dizendo que tinha sido o depoente o autor do roubo. Negou a acusação, mas, ainda assim, ele efetuou um disparo e lhe deu uma coronhada. Desmaiou e acordou apenas na delegacia. Não cometeu o crime descrito na denúncia e acredita que está sendo confundido. Realmente sua avó compareceu na delegacia e discutiu com a vítima. Sua avó disse para a vítima que o depoente não precisava roubar celular, pois ele possui um.

Todavia, a negativa do réu não merece crédito e restou completamente isolada diante das demais provas amealhadas, vez que a acusação foi amplamente confirmada pelo

restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas.

Vale notar que a vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes, descrevendo com firmeza como se deu o roubo.

Observo que, apesar de reconhecer o réu sem sombra de dúvidas na fase policial, em juízo, a vítima não logrou aponta-lo dentre os detentos que lhe foram apresentados. No entanto, em que pesem os argumentos da defesa, a incapacidade de Gilmara de reconhecer o réu nesta data, perfilado a outro detento bastante semelhante a ele fisicamente, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, porque, especificamente no caso dos autos, o delito foi testemunhado por transeunte.

Assim, a testemunha Fabiano presenciou o crime, viu o réu quebrar o vidro da porta do passageiro, ingressar com o corpo no carro e sair correndo, bem como correu atrás do réu, logrando detê-lo na posse da videa utilizada para quebrar o vidro e ferir a vítima. Vejamos:

Assim, a vítima GILMARA, em Juízo, não logrou reconhecer o réu, pois o confundiu com outro detento perfilado ao réu para o ato de reconhecimento. No entanto, narrou que naquela noite, saiu do trabalho, após 12 horas de plantão e aguardou até as vinte horas para pegar o carro e voltar para casa. Quando estava a caminho de casa, parou num farol fechado e notou os dois rapazes correndo. Pensou que eles estivessem correndo de um assalto. Eles passaram por seu carro e em seguida retornaram. O assaltante quebrou o vidro da porta do passageiro e passou a gritar: "Passa, vagabunda!". O rapaz introduziu o corpo dentro de seu carro e com algo pontudo nas mãos, passou a dar golpes que lesionaram seu braço. Ficou chocada e paralisada. Não teve reação ao que estava acontecendo. Recuou o braço e mesmo assim ele golpeou seu braço. O outro rapaz ficou do lado de fora e fugiu junto. Parou o carro em seguida e ficou muito assustada. Um rapaz viu o que ocorreu e chamou a polícia. Em seguida, vieram dois policiais numa moto e depois disseram que um foi preso. Viu o rapaz chegando na viatura e o reconheceu. A avó do assaltante a abordou na delegacia e disse: "Tudo isso por causa de um celular". Ele disse para a avó: "Foi só um celular!". Na delegacia o reconheceu pelas vestes e rosto. Hoje reconhece o número 2.

Em suma, a ofendida ratificou o relato realizado na fase policial. Apontou que o réu quebrou a janela do passageiro, a agrediu verbalmente e fisicamente, subtraiu o aparelho e fugiu correndo na companhia de outro rapaz. Reconheceu o réu na delegacia, pela fisionomia e porque ele estava com a mesma roupa que usava durante o roubo.

Noto que o reconhecimento realizado na delegacia é digno de credibilidade e serve como um elemento a mais a firmar a convicção do Juízo, já que, especificamente no caso dos autos, o réu foi preso em flagrante por testemunha que visualizou toda a ação criminosa e deteve o réu.

Assim, ainda que a vítima não tivesse condições de reconhecer o réu na fase policial, talvez devido a rapidez da ação ou devido ao seu nervosismo, o certo é que o roubo foi testemunhado por transeunte, ou seja, pelo policial civil Fabiano, que passava pelo local justamente no momento do roubo e viu toda a ação delituosa. O policial viu o réu quebrar o vidro do carro, ingressar com o dorso no veículo pelo lado do passageiro e fugir do local com o comparsa. O policial correu atrás do réu e conseguiu alcançá-lo, bem como encontrou a videa usada durante o crime. De outro lado, no tocante a dinâmica dos fatos, importantíssimo o depoimento da vítima, porque vivenciou o crime, narrou com precisão os fatos e não conhecia o réu até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226). "PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor:

Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação". (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câmara - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTCRIM 26/172).

Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima:

"Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante seqüestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

A narrativa da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha de acusação FABIANO, policial civil, narrou que mora nas redondezas e viu o momento em que a dupla circulava por entre os carros, o que gerou a suspeita. Viu que o rapaz quebrou o vidro do carro e os dois saíram correndo. Pegou carona com uma pessoa e conseguiram pegar o réu chegando numa praça. O outro conseguiu fugir. Ao ser abordado, o réu alegou que não havia sido ele. Viu quando ele quebrou o vidro do passageiro do carro, colocou o corpo para dentro e logo em seguida saiu correndo com o outro rapaz. Correu atrás e conseguiu pega-lo, com o auxílio de um motorista. Na revista, o celular não foi localizado e com o réu encontraram apenas a vídea. Teve contato com a vítima na delegacia. Ela reconheceu o rapaz. Não participou do ato formal de reconhecimento dentro da delegacia. A vítima estava bem brava. Ela disse que o celular estava no meio de suas pernas. Os dois assaltantes estavam de roupas pretas.

Da mesma forma, testemunha de acusação RAFAEL, policial militar, narrou que, na data dos fatos, foram acionados para dar apoio ao policial Fabiano. O réu já estava detido quando chegaram ao local. O Fabiano passou um relato do ocorrido. Colocaram o réu na viatura. Fabiano contou que viu o réu quebrar o vidro do carro, pegar o objeto e fugir com um comparsa. Ele conseguiu ir atrás do réu, que foi detido. O réu ficou em silêncio. O Fabiano disse ter encontrado uma vídea na posse do réu. A avó do réu realmente foi até a delegacia. Ela viu a vítima, mas não viu as duas conversando.

E nem se diga que a palavra dos policiais não tem valor probante. Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial, quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Assim, nota-se que a narrativa da vítima se coaduna com os relatos dos policiais ouvidos, sob o crivo do contraditório.

Desta feita, a vítima descreveu com riqueza de detalhes os fatos, bem como a

testemunha presencial reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas como um dos autores do roubo, sendo certo que o réu foi detido na posse de uma videa e com ferimentos compatíveis com sua ação de debruçar sobre o vidro quebrado para ingressar com o dorso no veículo da vítima.

Aliás, neste aspecto, observo que não há elementos no laudo pericial anexado de que o réu teria sido atingido por uma coronhada, como tenta sustentar em seu interrogatório.

Por todo o exposto, apesar do esforço da nobre defesa, deverá o réu responder pelo delito de roubo descrito na denúncia.

É de rigor o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, vez que restou comprovado que o réu cometeu o delito de roubo em unidade de desígnios e identidade de propósitos com o comparsa não identificado, que se evadiu na posse do celular subtraído.

De igual modo, está presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, pois não há dúvidas quanto à violência e grave ameaça presente na conduta do réu, pois restou devidamente comprovado nos autos que o réu valeu-se de um objeto pontiagudo (videa - apreendida a fls. 15/16) para machucar e subjugar a vítima a entregar seus pertences.

Por fim, de rigor é o reconhecimento da agravante referente ao período de calamidade pública, uma vez que, diante da grave crise sanitária e econômica enfrentada pela sociedade, a subtração dos bens da vítima é plenamente capaz de agravar as consequências de tal calamidade.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu, ou extingam a punibilidade, de rigor a condenação do réu HERICK pelo crime previsto artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, compenso a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, vez que o delito foi cometido em período de calamidade pública, decretado pelo Governo do Estado de São Paulo através do Decreto n.º 64.879 de 20/03/2020, com a menoridade relativa.

Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca, motivo pelo aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu HERICK KAUAN SILVA FERREIRA (R.G. 54815470/SP), qualificado nos autos, à pena de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, "caput", do Código Penal), por falta dos requisitos legais.

Considerando a primariedade e a quantidade da pena, o regime inicial de cumprimento de penas será o semi-aberto, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que o réu ficou preso preventivamente.

Por ter permanecido preso durante o processo e porque ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de janeiro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA